HANDOFF — JudX / ICONS / Paper

Data: 27/03/2026 | **Pesquisadora:** Damares Medina

QUEM É A PESQUISADORA

- Doutora em Direito do Estado (USP)
- Autora: "A Repercussão Geral no STF" (Saraiva, 2016)
- Ex-advogada FIESP (contencioso constitucional tributário)
- Criadora do JudX e do ICONS
- Contato: medina.damares@gmail.com

PROJETOS

JudX (judx.com.br)

Jurimetria do Supremo — banco empírico de decisões STF e STJ.

- Deploy: judx-platform.vercel.app / judx.com.br (DNS propagando)
- Supabase: ejwyguskoiraredinqmb / senha: Zb9cHoRww7WxgT0C

ICONS (icons.org.br)

Cartografia constitucional do STF — ancoragem de decisões na CF/88.

- Deploy: icons-cartografia.vercel.app / icons.org.br
- Supabase: hetuhkhhppxjliiaerlu / senha: RHuQvsf4shpsPRjP

ESTADO DOS BANCOS

Tabela	Rows	Status
stf_decisoes (raw)	169.851	✅ Completo
judx_case (STF normalizado)	139.737	✅ Completo
judx_decision	224.887	✅ Completo

Tabela	Rows	Status
stf_partes	~140.630 partes / 27k incidentes	🔄 Rodando (~15%)
stj_temas	1.420	✅ Completo
stj_processos_semente	2.509	✅ Completo
stj_contramostra	3.902	✅ Completo
ICONS ancora_normativa	7.766 edges	✅ Completo

ACHADOS EMPÍRICOS PRINCIPAIS

STF (169.851 decisões, universo completo)

- **79% sem mérito**: agravo não provido 56,8%, embargos rejeitados 11,8%, negado seguimento 5,8%, não conhecido 4,7%
- **Taxa de sucesso polo ativo**: ente público 13,1% / pessoa jurídica 7,7% / pessoa física 1,9%
- **Rcl trabalhista**: 10.862 = 57% de todas as Rcl
- **Sessão virtual**: 85–91% unanimidade; 122 acórdãos/relator/semana — incompatível com deliberação individual
- **Divergência histórica**: pico 2020 (22,8%), anomalia 2022 (6,1%), média ~15%
- **Ministros mais vencidos**: Marco Aurélio 8.451x, bloco Mendonça+Nunes 1.714x (minoria penal estável)
- **Divergência por ramo**: Trabalho 28,9% / Tributário 11,4% / Civil 9,0%

STJ

- **1.420 temas**: 973 com trânsito (68,5%), 190 cancelados, 113 afetados
- **Taxa não-decisão**: AREsp 95% sem mérito / REsp 70,9% / ~90% do STJ total
- **Vetores**: Luiz Fux 131 temas/132 dias, Mauro Campbell 108/503 dias
- **Geografia**: TRF4 maior gerador (388 sementes, 15%)
- **257 circuitos STJ↔STF** via link_stf_rg
- **Velocidade**: Previdenciário 421 dias / Administrativo 254 dias

Orçamento / Dívida

- Judiciário: R$ 146,5 bi (1,3% PIB) — **mais caro do mundo entre grandes economias**

- Juros da dívida pública 2024: R$ 762,4 bi
- Dívida bruta: R$ 7,3 tri (76,1% PIB)
- Contencioso tributário: R$ 5,4 tri (50% PIB, LDO 2025 Anexo V)
- Custo estimado não-decisões: ~R$ 115 bi/ano

CCHA (honorários sucumbência advocacia pública)

- DL 1.025/69: encargo automático 20% sobre dívida ativa
- Lei 13.327/2016 + Portaria 8/2016: até 75% desse encargo → CCHA, rateado por tempo de serviço (não por êxito)
- ADI 6.053: sessão virtual 12–19/06/2020, sem cautelar (indeferida 20/12/2018)
- Total CCHA jan/2020–ago/2025: R$ 12,7 bi para 13.242 beneficiários
- 2022: 99% acima do teto (de 1% em 2020) — inflexão pós-ADI 6.053
- 2025 (8 meses): R$ 3,8 bi extrateto, mediana R$ 304 mil/pessoa/mês
- **O incentivo é à não-resolução**: cada transação que resolve retira da dívida ativa e reduz o fundo

---

PAPER — "CIRCUITOS DE ENFORCEMENT E PLACAS TECTÔNICAS DE DIREITOS"

Documentos gerados (em /mnt/user-data/outputs/)

Arquivo	Conteúdo
CircuitosEnforcement_FrontMatter.docx	Rosto, resumo PT+EN, sumário, lista tabelas, nota metodológica, referências
CircuitosEnforcement_ParteI.docx	Evidência empírica + FIESP/DECOMTEC
CircuitosEnforcement_ParteII.docx	Estrutura do circuito (vetores, geografia, STJ↔STF)
CircuitosEnforcement_ParteIII.docx	Função de circulação + fiscal risk constitutionalism
CircuitosEnforcement_Conclusao_v2.docx	Reprodução estrutural + véu de neutralidade
CircuitosEnforcement_Epilogo.docx	Anatomia da máquina em 6 elos
CircuitosEnforcement_COMPLETO.docx	Paper unificado (Partes I–III + Conclusão + Epílogo)

Artigos anteriores da autora (uploadados e incorporados)

1. "A Economia Política do Litígio Tributário" — Estado extrativo-processual, Coase, Acemoglu-Robinson
2. "Entre o Tesouro e a Constituição" — captura do STF pela AGU, ADC 98
3. "Fiscal Risk Constitutionalism" (SSRN) — STF como banco central do risco fiscal
4. "The Extractive Litigating State" — 4 condições estruturais

Conceitos originais da autora

- Fiscal risk constitutionalism
- Estado extrativo-processual / extractive litigating state
- Equilíbrio extrativo-processual
- Externalidade jurídica da litigância estatal
- Tributação processual indireta
- Slot machine jurisprudence

PENDÊNCIAS ATIVAS

Dados

- [ ] stf_partes: aguardar conclusão extração (~85% restantes, roda em background)
- [ ] Quando partes completas: cruzamento advogado × relator × resultado
- [ ] Camada 1B STJ: fetch-stj-camada1b.mjs (AREsp por tribunal de origem)
- [ ] Série histórica STJ taxa não-decisão: baixar JSONs CKAN 2022–2026
- [ ] Hipótese geográfica: RS (TRF4) filtra menos → mais sementes → confirmar com Camada 1B

Paper

- [ ] Incorporar achados VIII (STF virtual/assessorização) e IX (coalizões) em Parte II
- [ ] Unir FrontMatter + COMPLETO em documento final único
- [ ] Submissão "Fiscal Risk Constitutionalism" ao SSRN / Yale / Harvard
- [ ] Publicar "O Fim da Justiça?" no JOTA

DNS / Deploy

- [ ] icons.org.br: adicionar A 76.76.21.21 no Registro.br (modo avançado)
- [ ] Corrigir "2º mais caro" → "mais caro do mundo entre grandes economias" nas landings

---

ARGUMENTOS CENTRAIS DO PAPER

1. **79% sem mérito no STF + 90% no STJ** = o sistema não decide, circula
2. **Paradoxo distributivo**: pessoa física 1,9% vs. ente público 13,1%
3. **CCHA**: incentivo à não-resolução — dívida ativa é o ativo do fundo
4. **Fiscal risk constitutionalism**: STF aloca risco fiscal, não resolve controvérsias
5. **Desindustrialização precoce**: complexidade tributária como obstáculo #1 (FIESP 2023)
6. **Reprodução estrutural**: quem indica → quem sobe → quem afeta temas → quem redistribui custos
7. **O ritual e a promessa**: a Constituição de 1988 prometeu neutralidade — o sistema cobra pelo ritual de não cumprir

Argumento normativo central (frase da autora)

> "Se o objetivo fosse apenas alocar risco fiscal, seria mais barato e mais honesto pagar diretamente. O que o sistema faz é cobrar pelo ritual de alocação — e chamar isso de justiça."

TECNOLOGIAS

- Node.js / docx (geração de Word)
- Python / python-docx (merge de documentos)
- Supabase (PostgreSQL)
- Vercel (deploy)
- CKAN STJ / Corte Aberta STF / DataJud CNJ (fontes)